

מסורת הש"ס

[יבמות זט. גיטין לט.
 ז. סח. קנא, (ז) קדושין
 א. (ז"ל אמין) (ד) גיטין
 ז. עה. ז"מ ט.
 קדושין כז. ז"ז סז.
 ס"ח לומר בפני,
 [קדושין כט: (ח) (ז"ל
 (י) (ט) [ועי' חוס' ז"ז
 ז: ד"ה לא, (י) (ז"ל
 פלוני, (ז) (ז"ל עבדה,

גליון הש"ס

[illegible]

מוסף רש"י

[illegible]

ארבעה אבות פרק ראשון בבא קמא

דנהרדעא. אפ' מיטמיט הא עולה
צו קאנפונן צעהלס וקבושיות: הוס עובדא ואגבז דיניי
מחסימי וירא' שמוס דס' עבדא כמטלטלי דמי ומתיירא
איןלו מיטמיט. עבדא כמקרעי דמי: אשכמטיין עולה.
דנפיק. ר'נ: אמר נהו עולה. יושבין לפני: הכי אמר ר'

לכתר דנפך אמר להו עולא הכי אמר רבי אלעזר אפי' מיתמי אמר ר"נ אשתמטין עולא הוה עובדא בנהרדעא ואגבו דייני בנהרדעא הוה עובדא בפומבדיתא ואגביה רב חנא בר ביזנא אמר להו ר"נ זילו אהדרו ואי לא מגבינן לכו לאפדניכו א"ל רבא לר"נ הא עולא הא רבי אלעזר הא דייני בנהרדעא והא רב חנא בר ביזנא מר בבבבאן סבירא ליה א"ל אנא מתניתא ידענא דתני אבימי "פרובול חל על הקרקע ואינו חל על העבדים ימטלטלין נקנין עם הקרקע ואינו נקנין עם העבדים לימא כתנאי ימכר

עבדים וקרקעות החזיק בעבדים לא קנה
קרקעות בקרקעות לא קנה עבדים יקרקעות
ממטלטלין החזיק בקרקע קנה ממטלטלין
בכממטלטלין לא קנה קרקע עבדים וממטלטלין
החזיק בעבדים לא קנה ממטלטלין בכממטלטלין
לא קנה עבדים והתניא החזיק בעבדים קנה
אמאי רב"ע עבדים כמקרקעי דמי והתניא
שפיר והתניא לא קנה בעינן קרקע
דומיא דערם מצורות ביהודה דלא נידי
נתנן נכסים שאין להם אחריות נקנין עם
נכסים שיש להם אחריות בכסף בשטר
בחזקה מנהני מילי אמר חזקיה דאמר קרא
ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף
לזבח ולמגדנות עם ערי מצורות ביהודה
איכא דאמרי אמר רב איקא בריה דרב אידי
רב"ע עבדי כממטלטלין דמי והתניא לא
קנה שפיר הא דתניא קנה יבעודין עליו וכי
עודין עליו מאי הוי חצר מהלכת היא וחצר
מהלכת לא קנה וכי תימא בעומד והא אמר
ה עומד ויושב לא קנה והלכתא בכפות
גדים התם בעומדין בתוכה מכלל דהאי
הניחא להך לישנא דאמר רב איקא בריה
היינו דאי עומדין בתוכה אין אי לא לא
בכמקרקעי דמי למה לי עומדין בתוכה הא
בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה
עבדי כממטלטלין דמי למה לי עומד בתוכה
הא

והסחיק בקרקע לא קנה עבדים משום דאין קרקע נקני' באגב: **והלכתא בכפות**. [א] ויהי חזר מהלכת וישן מהני דהוי משתמרת לדעוהו כדאמרינן בגיטין פרק הורק (נד עה) גבי ומשתמרתו ה"ו גט יעורר אין גט משום דהוי חזר המשתמרת שלא מדעתה ופריך ישן אמאי ר' הוהאמר רבא כל שאילו מהלך לא קנה עומד ויושב לא קנה והלכתא בכפות אלמא אע"ג דמוקד לפרש הלכתא בכפות כלומר לא חשיב מהלכת ולא דמי לעומד ויושב וכיון לדפות מועיל לן גט נמי אמאי קאמר רבא יעורר אין גט משום דהוי חזר המשתמרת שלא לדעתה תיפוק ליה דהוי חזר הכפות אלמא רבא קאמר רבא דיעורר אין גט וכן פסקו הלכות גדולות דכ

בְּעוֹמְדֵינִי רַחֲמוּהָ. וְהָא דְקָאָמַר נָח קָנָה חָצִין עוֹמְדִין תְּמוּכָה וְאִפְ"ס בְּמַטְטֵלִין קָנָה וְלִקְמָן דְּדִיִּקֵּין וְהָא קִי"ל לָא צִיעִין צְבוּרִין מְגוּפָה הוּא מִנִּי לְמִידָק: **לְמַה** מַטְטֵס חָזַר קָנָה דְסָתָם עֲבָדִים אִין מַשְׁתַּמְרִין לְדַעְתּוֹ וְאִפְ"ס עוֹמֵד צִלָּה שְׂדֵהוּ דְהוּ עֵבֶד כִּלְכָּל דְקָרְקַע אִין נִקְיֵית אֲבָב קָרְקַע וְאִפְ"ס אִמֵּר קָרַע מְסֻכָּה לְתַחֲסוֹם אֲבָבָה מְקַנָּה הַעֲלִינָה אֲלָלָה ע"כ הָא דְקֵינִי מַחֲמַת דַּשְׁצִי מְחֻבָּר וְאִכְ"ס אִפְ"ס עוֹמְדִין תְּמוּכָה נִמִּי דְהוּ כִּי בִּלְחֻמָּתָם מִהֵן קָנָה כּוּלָּן וְהָא דְקָאָמַר שְׂמֹאל צְרוּקָה בְּהִימִם (צ"ג ד' ק' ז') לָא קָנָה אֲלָלָה מְקַנָּה כּוּלָּהּ אֲבָל אִם דַּעַת אַחֲרָת מְקַנָּה אוֹתוֹ קָנָה הִכְלָ וְהָא דְקָאָמַר הָסֵם דַּמְרָר מַפְסִיק הִיטִין נִמִּי מַפְסִיק כּוּלָּם דְּדָמִי כּוּלָּם צִיעִין כְּדֻמוּכָה צַ"ק דְקִדּוּשִׁין (ק' ז' כ')

ראשון בבא קמא יב.

בין ע"פ לשטר דמלוה בשטר גובה משום נעילת דלת וצמולה
על פה לא גבי משום דליכא קלא ובשטר אית ליה קלא אבל מיתמי
מה לי מלוה ע"פ מה לי מלוה בשטר אלא ודאי כל היכא דגבי
מלקוחות משום נעילת דלת גבי נמי מיתמי כמו מלוה בשטר או
מלוה הכתובה בצורה למ"ד^א ככתובה
בשטר דמי או כשעמד דדין פה
נמי מיתמי אבל צמולה על פה כיון
דלא חש לעשות שטר לגבות מלקוחות
כי לא גבי נמי מיתמי ליכא נעילת
דלת וה"פ א"ר אלעזר אפי' מיתמי
צלא אפותיקי משום דהוי כקרקע
לא מיניה פ' צלא אפותיקי לא גבי
אלא מיניה ופריך מיניה^ב לכולל^א
ומשני אפותיקי וגבי נמי מיתמי
ומלקוחות אפי' דקרי מיניה אע"ג
דגבי נמי מיתמי כיון דמכח הלוה
שעשאו אפותיקי קא גביט^ב :

זיכרון אהרדרו. חשיב להו כטועה
373 משנה:

אנא **מתניתא** **ידענא.** חע"ג
דצכמה דוכתין אשכחן

דכמקרקעי דמי נענין חוניה וסבועה
 דרבען ולגבות מיטמי ומלקוחות וסבר
 ששבועה לאו דאורייתא ולא גבי
 מדרבנן ולענין פרוצור^ו וקנין
 נמי מדרבנן וקרא דערים
 אסמכתא בעלמא היא ולקמן

לדבריו ממהות דהיו זה עדים וזהמה
 כוונן מבורן ומייתו זה נמי צפרק
 שמו שמת (ספ ספ) גבי מטלטלין (ש)
 פלוני לא שייכא הכא כלל דהתם
 דמי ממתני' דהיו זה עדים וזהמה
 כוונן מבורן ומייתו זה נמי צפרק
 שמו שמת (ספ ספ) גבי מטלטלין (ש)
 פלוני לא שייכא הכא כלל דהתם

בְּשֵׁשֶׁת יְמֵי הָאֵלֶּם חֲמִישִׁית:

פְּרוּזְבוֹל חָלַע הַקְּרָקַע. אֵלֶּם

כּוֹמֵצִין פְּרוּזְבוֹל אֵלֶּם

עַל דְּבַר שֶׁאִי אִפְשָׁר לְכַלּוֹת וְאִע"פ:

שְׂבוּצִין עַל עֵצֶק נִקּוּב (גִּיטִין לז).

כִּיּוֹן לְחִשִּׁב קְרָקַע לֹא פְלוּג רִבְנָן:

מִכָּר וְאוֹ עֲבָדִים וּקְרָקַעוֹת. בְּקִינִי

אֲבָז אִיירִי דֹא מִטַּעַם חֲלָר

אֲמֵאִי מִפְּלִיג בְּהִזְחִיק בְּקְרָקַע יִין

עֲבָדִים לְמַטְלָטִין דֹּא מִשְׁמַרְמֵר לְדַעְמוֹ

בְּחִרְיִיוֹ קִי וְאִי בִּזְיִין מִשְׁמַרְמֵר

לְדַעְמוֹ בְּחִרְיִיוֹ לֹא קִנָּה:

וַיִּנְמֹן דְּמִיירִי צִישָׁן דַּכּוֹת מֵהֵנִי דְלֹא
 גַּט לֵאשְׁמוֹ וְנִתְּנוּ צִיד ❷ עֶדְדָּו שֶׁן
 חָזַר מֵהִלְכֵת הוּא וְכִ"ת שֶׁן שֶׁאֵין
 דַּכּוֹת אֶפְסִי' נִיעוֹר אִינֹר גַּט וְאִין
 עֵשִׂיל דֹּא"כ דַּשְׁאִין כּוֹת אִינֹר רֵבֵא
 וְהִלְכֵת וּכְן פִּ"ה פִּרְק הַזֶּה וְהִלְכֵת
 וְשֶׁן צִעִין:

זעיען לבורין צומטלעלין דלא ניי
עומדין בתובה. פי' על כרחק לא
דרכו ומטעם אזג נמי לא קנה
תא הוא זו על גב זו לא קני באגב
שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק
ושו' בלזד היינו צונקסי הגר להפקר
הגר או צמכר ולא נתן להם דמי

עין משפט
נר מצוה

קרא א מ"י פ"ט מהל'
שמיטה ויובל הלכה
ט סמג לאוין רעא טור
י"ע ח"מ סימן קז סעיף
:כז

מכירה הל' ח סמג
שין פב טוש"ע ח"מ סי'
רד חנוכה א:

קריג ג מיי' שס הלכה יב
טוש"ע שס סעיף ט:
קיד ד מיי' שס הל' יא
ועי' בהשגות ובמ"מ
טור ש"ע שס סעיף ח:
קפו ה מיי' שס הל' ח
טוש"ע שס סעיף
א:

יב עוש"ע שם סעיף
ט:

וְעִינָן שֶׁשׁ טוֹר שׂ"ע
שֶׁסּ סְעִיף ח':
קֵדָה י מַי' שֶׁסּ פ"א הִלְכָּה
יט סְמֵג עֲשִׂין עֵג
וּשׂ"ע ח"מ ס' קֶזֶב סְעִיף
יב:

תורה אור השלם
 . ויתן להם אביהם
 מתנות רבות לְכֹסֶף
 לזהב ולמגנות עם ערי
 ומצודות ביהודה ואת
 הממלכה נתן ליהורם כי
 הוא הבכור:
 דברי הימים ב כא ג

הגהות הגר"א

כפות וצל"ס. נ"ב
רמז"ס חולק (ועי'
הגר"א ח"מ סי' רב ס"ק
ו' ובאה"ע סימן קלט ס"ק
יט):

רבינו חננאל

[illegible]